



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. RAJAWALI DWI PUTRA INDONESIA, tempat kedudukan Jl Rungkut Industri Raya 1, Seaction One F1-F2, Kendangsari, Tenggilis Mrjojo, Kota Surabaya., Bendul Merisi, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Anandyo Susetyo, S.H., M.H., Bilmard B. Putra. S.H., Advokat pada Kantor Hukum “Yuris” yang berkantor di Jl. Taman Bendul Merisi Selatan 39 Surabaya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Januari 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Maret 2026 dengan Register Nomor : 1764/HK/III/2026, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

PT SIDO MAKMUR PUTRA, tempat kedudukan Jl. Kalianak Barat Nomor 62b, Kota Surabaya, Genting Kalianak, Asem Rowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Francisco Tommy Laodikia Utama, S.H., Advokat, Pengacara dan atau Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “UTAMA & PARTNERS” yang beralamat di Next Space Jemursari, Jalan jemursari No.76 D09 kecamatan Wonocolo Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Maret 2026 dengan Register Nomor : 1609/HK/III/2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTO, bertempat tinggal di Jl Balongmulyo Rt/rw 010/004, Balongmulyo, Kragan Kota Rembang., Balongmulyo, Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

PT.KAI LOGISTIK (JO.BUMIKALOG), tempat kedudukan Jl. Jakarta Barat No.1b, Perak Utara, Kec.Pabean Cantian , Kota Surabaya, Perak Utara, Pabean Cantian, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Maret 2026 dalam Register Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025 Kendaraan Milik PT Sido Makmur Putra (**TERGUGAT I**), Nopol L 8897 UJ, merek : Scania, tipe YS2PA 4X2, tahun pembuatan 2001, warna biru kombinasi, model tractor Head Nomor Rangka : YS2PA X2ZO1200827. Nomor Mesin :5111982 milik PT. Sido Makmur yang dikendarai oleh seorang sopir atas nama Winarto (**TERGUGAT II**) telah mengalami kecelakaan Tunggal yang bertempat di Cy, Kalimas area blok GS3 Surabaya yang merupakan Terminal Peti Kemas milik **TURUT TERGUGAT**.
2. Bahwa Kecelakaan yang disebabkan kelalaian **TERGUGAT II** yang merupakan Supir yang bekerja dibawah naungan **TERGUGAT I** telah mengakibatkan kerusakan KONTAINER ISO TANK SAXU 270482-5 22K2 milik PT. RAJAWALI DWI PUTRA INDONESIA (**PENGGUGAT**) yang saat itu berada ditempat kejadian.
3. Bahwa akibat kelalaian tersebut, kontainer milik **PENGGUGAT** mengalami kerusakan material sebagaimana tercatat dalam BERITA

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



ACARA NOMOR 010/19-IX/OPS KLM/2025 yang diterbitkan di Surabaya tertanggal 19 September 2025 yang diterbitkan oleh PT KAI LOGISTIK (JO BUMI KALOG) (**TURUT TERGUGAT**) dan Ditandatangani dan disetujui Oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.

4. Bahwa, kecelakaan tersebut telah merugikan kerugian Materiil bagi **PENGGUGAT** dengan biaya perbaikan sebesar Rp 29.639.235, 14 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Empat Belas Sen Rupiah) tercatat dalam invoice TRAS ISOTANK CONTAINER DEPOT No 1864/12/TRAS/FIN/2025 Tertanggal 01 Desember 2025.
5. Bahwa selain kerugian materil yang timbul dikarenakan **PENGGUGAT** harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan. Kerugian operasional akibat kontainer tidak dapat digunakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari dengan estimasi Rp1.500.000,(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari. Dengan total kerugian mencapai Rp 135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
6. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengirimkan somasi pertama kepada **TERGUGAT I** selaku Perseroan Terbatas yang menaungi dan/atau mempekerjakan **TERGUGAT II** pada tanggal 20 Oktober 2025.
7. Bahwa **TERGUGAT I** telah mengirimkan jawaban somasi pertama kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 31 Oktober 2026. Yang mana pada intinya **TERGUGAT I** tidak dapat menerima klaim biaya perbaikan karena tidak terdapat bukti pendukung dan/atau laporan bengkel, maupun taksiran biaya teknis yang dapat memvalidasi nilai kerugian tersebut . (Point 2 Jawaban Somasi I)
8. Bahwa antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** telah melangsungkan mediasi atau negosiasi pada tanggal 18 November 2026 yang bertempat di I&M Resto & Hotel Surabaya. Namun **TERGUGAT I** pada saat itu meminta waktu untuk melakukan komunikasi serta negosiasi secara langsung ke PT TUNAS MITRA SELARAS selaku pihak bengkel perbaikan (repair) Kontainer ISO

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



TANK SAXU 270481-5 22K2 milik **PENGGUGAT** yang terdampak akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh **TERGUGAT II** selaku sopir / karyawan dari **TERGUGAT I**.

9. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengirimkan somasi kedua (terakhir) kepada **TERGUGAT I**, dikarenakan **TERGUGAT I** tidak memberikan respon balik terhadap kesempatan pada mediasi atau negosiasi pada tanggal 18 November 2026, serta tidak segera memberikan jawaban serta Tindakan yang konkret untuk segera memberikan ganti rugi terhadap **PENGGUGAT** yang telah mengalami kerugian baik secara materil dan imateril akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh **TERGUGAT II** selaku sopir / karyawan dari **TERGUGAT I**.
10. Bahwa **TERGUGAT I** telah mengirimkan Tanggapan ke -2 dan somasi kepada **PENGGUGAT**. Yang mana intinya **TERGUGAT I** menyatakan perbaikan yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** merupakan hal yang dilakukan secara sepihak dan tanpa ada kesepakatan persetujuan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I**.
11. Bahwa **PENGGUGAT** telah beritindak baik meminta pertanggung jawaban **TERGUGAT I** melalui somasi tertanggal 20 Oktober 2025 dan 15 Desember 2025, namun tidak mendapat penyelesaian (*damage*) pada 1 (satu) unit kontainer ISO Nomor SAXU 270481-5 yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025, sekitar pukul 19.15 WIB di area Jl. Kalimas Blok GS 3 PT Bumi KALOG Surabaya. Kerusakan tersebut timbul akibat bagian belakang sasis truk milik PT Sido Makmur Putra (Nomor Polisi L 8897 UJ) Truk Tractor Head jenis MB barang tipe YS2PA 4X2, tahun pembuatan 2001, warna biru kombinasi Nomor Rangka : YS2PA X2ZO1200827. Nomor Mesin :5111982, yang pada saat melakukan manuver putar balik mengenai bagian exterior panel kontainer dimaksud, sehingga mengakibatkan kerusakan fisik dengan estimasi panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm dan lebar kurang lebih 10 (sepuluh) cm.
12. Bahwa jelas berdasarkan uraian uraian pada Posita tersebut diatas **PENGGUGAT** telah mengalami kerugian materil dan kerugian imateril.

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Adapun kerugian materil adalah kerugian yang ditimbulkan dari biaya perbaikan Kontainer ISO TANK SAXU 270481-5 22K2. Sedangkan kerugian imateril adalah kerugian yang ditimbulkan dikarenakan Kontainer ISO TANK SAXU 270481-5 22K2 pada saat itu sedang pada tahap perbaikan sehingga jelas mengganggu usaha milik **PENGGUGAT**.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 234 ayat (1) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa : “ *pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan umum yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.*”
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan : “*Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang – Undang Perdata menyatakan : “ *Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoanya.*”
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, “*Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan yang orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.*” Dalam kaitannya dengan perkara a quo adalah pemberi kerja bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pekerjanya dalam menjalankan pekerjaannya.
17. Bahwa untuk menjamin gugatan ini, penggugat memohon Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita Jaminan (Consrvatoir Beslaag) terhadap Truk Tractor Head jenis MB barang Nomor Polisi L 8897 UJ, Merk Scania, tipe YS2PA 4X2, tahun pembuatan 2001, warna biru

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi, Nomor Rangka : YS2PA X2ZO1200827. Nomor Mesin : 5111982, milik PT. Sido Makmur sebagai **TERGUGAT I** yang pada saat itu dikendarai Winarto sebagai **TERGUGAT II**

18. Bahwa, agar **PARA TERGUGAT** benar-benar mentaati atau melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar **PARA TERGUGAT** dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari.
19. Bahwa, **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar putusan pengadilan atas perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PENGGUGAT** dalam perkara ini.
3. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan kan sah dan berharga Sita jaminan (Coservatoir Beslag) yang diajukan **PENGGUGAT** atas kendaraan Truk Tractor Head jenis MB barang Nomor Polisi L 8897 UJ milik PT. Sido Makmur, Merk Scania, tipe YS2PA 4X2, tahun pembuatan 2001, warna biru kombinasi, Nomor Rangka : YS2PA X2ZO1200827. Nomor Mesin : 5111982.
5. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk memberikan ganti rugi Materiil secara tanggung renteng kepada **PENGGUGAT** berupa :
 - Kerugian materiil berupa biaya perbaikan Kontainer ISO TANK SAXU 270481-5 22K2 milik **PENGGUGAT** sebesar Rp

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



29.639.235, 14 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Empat Belas Sen Rupiah) .

6. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk memberikan ganti rugi Immateriil secara tanggung renteng kepada **PENGUGAT** berupa :
 - Kerugian immateriil berupa biaya yang timbul akibat tidak berfungsinya atau tidak dapat dioperasikannya Kontainer ISO TANK SAXU 270481-5 22K2 milik **PENGUGAT** selama kurang lebih 3 (tiga) bulan atau sama dengan 90 (sembilan puluh) sebesar Rp 135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
7. Menghukum **TERGUGAT I** untuk meletakkan sita jaminan (Coservatoir Beslag) yang diajukan **PENGUGAT** atas kendaraan Truk Tractor Head jenis MB barang Nomor Polisi L 8897 UJ Merk Scania, tipe YS2PA 4X2, tahun pembuatan 2001, warna biru kombinasi, Nomor Rangka : YS2PA X2ZO1200827. Nomor Mesin : 5111982 kepada **PENGUGAT**
8. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PENGUGAT** secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya.
9. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membayar biaya perkara yang ditimbulkan.
10. Menghukum **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir walaupun sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas Panggilan Pos Tercatat masing-masing tertanggal 6 Maret 2026, 16 Maret 2026, 30 Maret 2026 dan 22 April 2026;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak yang hadir dipersidangan untuk **Penggugat dan Tergugat I** masing-masing

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut melalui Surat tercatat sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut diatas, maka awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui jalur mediasi dan sesuai ketentuan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Nur Rakhmad, S.H., M.H. Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2026, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

TERGUGAT I sampaikan terlebih dahulu, **bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo**, kecuali yang secara tertulis dan tegas dinyatakan benar atau diyakini kebenarannya oleh TERGUGAT I dalam perkara a quo.

DALAM EKSEPSI

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



I. GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO KABUR DAN
TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa, Gugatan PENGGUGAT adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena disusun secara tidak cermat dan mengandung ketidaksesuaian dalam uraian kronologi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai rangkaian peristiwa yang menjadi dasar Gugatan;
- Bahwa, ketidakjelasan tersebut secara nyata terlihat dari adanya **kesalahan dan ketidakkonsistenan dalam penyebutan waktu dalam rangkaian peristiwa yang didalilkan**, dimana PENGGUGAT menyebut adanya jawaban Somasi tertanggal 31 Oktober 2026 pada posita angka **angka 7 (tujuh)** dan Mediasi atau Negosiasi pada tanggal 18 November 2026 pada **posita 8 (delapan)** yang menunjukkan adanya kekeliruan dalam penyusunan kronologi Gugatan, sehingga Gugatan menjadi tidak jelas, membingungkan, dan tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan;
- Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah kabur, tidak jelas, dan tidak berdasar hukum, karena PENGGUGAT **tidak menguraikan secara tegas mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan tidak dapat menguraikan terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum** sesuai pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga kelalaian tersebut menjadikan Gugatan *a quo* cacat secara formil (*Obscuur Libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagai suatu gugatan yang sah;
- Bahwa, Gugatan PENGGUGAT adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena terdapat **ketidaksesuaian antara posita dan petitum**, dimana dalam **posita angka 17 (tujuh belas)** PENGGUGAT memohon peletakan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, namun dalam **petitum angka 7 (tujuh)** justru membebankan hal tersebut kepada TERGUGAT I, sehingga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan kewenangan yang dimohonkan dan menjadikan Gugatan *a quo* tidak jelas;

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



- Bahwa, PENGGUGAT tidak cermat dan keliru dalam menerapkan hukum acara perdata, dalam petitum angka 7 (tujuh) menyatakan "*Menghukum TERGUGAT I untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)...*", yang mana hal tersebut keliru dan tidak berdasar hukum, karena sita jaminan merupakan kewenangan Pengadilan melalui penetapan Majelis Hakim dan dilaksanakan oleh Jurusita, bukan oleh TERGUGAT I, sehingga petitum tersebut tidak tepat secara hukum acara perdata dan menimbulkan ketidakjelasan (*Obscuur Libel*);
- Bahwa, dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana tercantum dalam pasal 8 RV, pokok-pokok Gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) dan mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 514 menjelaskan pengertian *Obscuur Libel*, sebagai berikut :

"Surat Gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."
- Bahwa, Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) selayaknya untuk tidak dapat diterima. Sebagaimana ditetapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yakni:

"Gugatan yang kabur mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima".
- Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah nyata bahwa Gugatan PENGGUGAT disusun secara kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) serta tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan, maka berdasarkan uraian penjelasan dan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT I mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dan/atau menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. PENGGUGAT TIDAK BERIKTIDAK BAIK DALAM PROSES MEDIASI

- Bahwa, dalam sengketa perdata, Para Pihak yang besengketa wajib menempuh upaya penyelesaian melalui Mediasi **dengan iktikad baik** sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ("Perma No. 1 Tahun 2016");
- Bahwa, Para Pihak yang besengketa wajib hadir secara langsung dalam proses Mediasi sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2016 yang bunyinya :
"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum."
- Bahwa, selama proses Mediasi Para Pihak, PENGGUGAT dalam hal ini adalah PT. RAJAWALI DWI PUTRA selaku prinsipal langsung tidak pernah menghadiri proses Mediasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) Perma No.1 Tahun 2016 yakni :
"Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. *kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;*
 - b. *di bawah pengampuan;*
 - c. *mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau*
 - d. *menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan."*
- Bahwa, selama proses Mediasi, PENGGUGAT hanya diwakili oleh Kuasa Hukum tanpa dilengkapi Surat Kuasa Khusus yang memberikan kewenangan kepada Kuasa Hukum untuk mengambil

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



keputusan dalam hal PENGGUGAT berhalangan hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Perma No.1 Tahun 2016;

- Bahwa, ketidakhadiran PENGGUGAT dalam hal ini adalah PT. RAJAWALI DWI PUTRA selaku prinsipal langsung, sebagaimana tersebut di atas **dapat dinyatakan sebagai PENGGUGAT yang tidak beriktikad baik** berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Perma No.1 Tahun 2016 yakni:

"Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah"*
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2016, **PENGGUGAT yang tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi mempunyai akibat hukum berupa Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;**
 - Bahwa, oleh karena alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dan/atau menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN LEGAL STANDING PENGGUGAT

- Bahwa, PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* mengaku sebagai suatu Perseroan Terbatas, namun dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah mengenai kedudukan hukumnya sebagai Badan Hukum, yaitu selama awal persidangan sampai dengan agenda Sidang Jawaban ini, **PENGGUGAT tidak pernah menunjukan legalitas Perusahaan** di hadapan Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berupa Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan, SK

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Kemenkumham, dan lain sebagainya yang menunjukan bahwa PT. RAJAWALI DWI PUTRA adalah suatu Badan Hukum yang sah;

- Bahwa, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kapasitasnya sebagai Subjek Hukum yang berhak mengajukan Gugatan, sehingga kedudukan hukumnya menjadi tidak jelas dan tidak terbukti;
- Bahwa, karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan *legal standing* dan atau legalitas-nya dalam perkara *a quo*, maka Gugatan PENGGUGAT mengandung *premature* dan mengandung cacat formal (cacat formil) sehingga patut dinyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, terhadap **posita angka 1 (satu) dan 2 (dua)**, TERGUGAT I mengakui adanya peristiwa kecelakaan yang terjadi pada tanggal 19 September 2025 yang berlokasi di Cy. Kalimas area blok GS3 Surabaya, namun menolak secara tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi disebabkan kelalaian, karena kejadian tersebut merupakan kecelakaan operasional di luar kesengajaan yang tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian sepihak TERGUGAT I;
2. Bahwa, terhadap **posita angka 3 (tiga)**, TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT mengenai adanya kelalaian, karena PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas bentuk kelalaian yang dimaksud maupun dasar yang melandasinya. Adapun Berita Acara yang disebutkan oleh PENGGUGAT pada pokoknya memuat kondisi kerusakan pada Container ISO TANK SAXU 270481-5 22K2 yakni pada bagian *exterior* panel, dan tidak memuat adanya penilaian atau kesimpulan mengenai kelalaian dari pihak TERGUGAT I;
3. Bahwa, terhadap **posita angka 4 (empat)**, TERGUGAT I menolak tuntutan kerugian materiil yang diajukan, karena tidak didukung oleh dasar perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana PENGGUGAT menentukan sendiri nilai biaya perbaikan secara sepihak

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



dan tanpa persetujuan TERGUGAT I, sehingga nilai kerugian yang diklaim tidak dapat dijadikan dasar dan sekalipun terdapat kerusakan, besaran klaim tersebut tetap tidak proporsional yang tidak dapat serta merta dibebankan kepada TERGUGAT I;

4. Bahwa, TERGUGAT I menegaskan kerusakan yang terjadi hanya bersifat ringan dan tidak menimbulkan kerusakan struktural, yakni pada bagian exterior panel dengan ukuran kurang lebih panjang 90 (sembilan puluh) cm x lebar 10 (sepuluh) cm sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 010/19-IX/OPS.KLM/2025 tertanggal 19 September 2025, sehingga kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak terbukti secara nyata, dan sekalipun dianggap ada, nilai kerugian tersebut tidak proporsional dan berlebihan dibandingkan dengan kondisi kerusakan yang sebenarnya;
5. Bahwa, terhadap **posita angka 5 (lima)**, TERGUGAT I menolak tuntutan kerugian immateriil atau kerugian operasional sebagaimana yang didalilkan yakni sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateriil adalah kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Cakupan kerugian immateriil menurut Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 650/PK/Pdt/1994 yakni :
"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".
6. Bahwa, tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi kualifikasi sebagai kerugian immateriil sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Selain itu, PENGGUGAT tidak merincikan secara jelas dasar perhitungan maupun membuktikan adanya kerugian yang secara faktual terjadi, terlebih kerusakan yang terjadi

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



hanya bersifat ringan pada bagian *exterior* panel, sehingga tidak terdapat alasan yang wajar untuk menyatakan bahwa kontainer tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tersebut, dan besaran tuntutan immateriil yang diajukan tidaklah wajar, oleh karenanya tuntutan *a quo* tidak berdasar dan patut untuk ditolak seluruhnya;

7. Bahwa, terhadap **posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh)** PENGUGAT telah mengirimkan Somasi pertama kepada TERGUGAT I tertanggal 20 Oktober 2025, dan TERGUGAT I pun telah memberikan Tanggapan atas Somasi tersebut melalui Surat tertanggal 31 Oktober 2025. Namun demikian, TERGUGAT I menegaskan bahwa tanggapan dimaksud pada pokoknya bukan merupakan bentuk penolakan, melainkan penegasan bahwa klaim biaya perbaikan yang diajukan oleh PENGUGAT belum disertai dasar perhitungan yang jelas dan dokumen pendukung yang memadai untuk menilai kewajaran nilai kerugian yang diklaim;
8. Bahwa, terhadap **posita angka 8 (delapan)**, dalil PENGUGAT tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan disusun secara tidak cermat. Pertemuan dilakukan pada tanggal 18 November 2025 dan TERGUGAT I telah sampaikan bahwa Mediasi dan Negosiasi hanya akan dilakukan dengan PENGUGAT dan bukan dengan PT. Tunas Mitra Selaras yang ditunjuk secara sepihak oleh PENGUGAT sebagai bengkel perbaikan Container ISO TANK SAXU 270481-5 22K2 tanpa ada kesepakatan dan persetujuan TERGUGAT I, dan faktanya TERGUGAT I selalu dan tetap beriktikad baik untuk bertanggung jawab serta telah berupaya menjalin komunikasi dan memberikan penawaran kepada PENGUGAT;
9. Bahwa, TERGUGAT I menolak dalil PENGUGAT pada **posita angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh)**, serta menegaskan kembali Tanggapan Ke - 2 (dua) dan Somasi tertanggal 22 Desember 2025 yang dikirim oleh TERGUGAT I, dalam Surat tersebut telah disampaikan bahwa negosiasi dengan PT. Tunas Mitra Selaras bukan merupakan kewajiban TERGUGAT I, karena Mediasi dan Negosiasi hanya akan dilakukan dengan pihak PENGUGAT. Selain itu, perbaikan kontainer yang dilakukan oleh PENGUGAT melalui PT. Tunas Mitra Selaras

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



selaku pihak bengkel dilakukan tanpa persetujuan TERGUGAT I. Meskipun demikian, tanpa mengakui dalil PENGGUGAT, TERGUGAT I tetap menunjukkan iktikad baik dengan menjalin komunikasi serta menawarkan langkah penyelesaian secara proporsional, sehingga dalil PENGGUGAT dalam posita *a quo* tidak benar dan keliru;

10. Bahwa, terhadap dalil PENGGUGAT pada **posita angka 11 (sebelas)**, TERGUGAT I sampaikan bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi dalam kondisi operasional di luar kendali TERGUGAT I. Adapun kerusakan yang terjadi pada bagian *exterior* panel dengan ukuran kurang lebih panjang 90 (sembilan puluh) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm bersifat ringan serta tidak menimbulkan kerusakan struktural, namun demikian TERGUGAT I pada faktanya tetap beriktikad baik untuk bertanggung jawab dan menawarkan langkah penyelesaian yang proporsional bagi kedua belah pihak;
11. Bahwa, PENGGUGAT dalam **posita angka 12 (dua belas)** yang pada pokoknya mengajukan tuntutan ganti rugi, dimana tuntutan ganti rugi tersebut tanpa didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas sehingga sudah sepatutnya ditolak. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1186 K/SIP/1973 tanggal 21 November 1970 yang pada pokoknya menegaskan :
"tuntutan ganti kerugian yang tidak dirinci dalam gugatan harus ditolak"
dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang mengamanatkan pada pokoknya :
"setiap gugatan ganti kerugian haruslah dengan perinciannya".
12. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tuntutan ganti kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak masuk akal secara hukum karena tidak didukung oleh bukti yang kuat serta tidak mencerminkan adanya kerugian yang secara faktual terjadi, sehingga dengan demikian tuntutan ganti kerugian tersebut patut untuk ditolak seluruhnya;
13. Bahwa, TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT **angka 17 (tujuh belas)**, yang mana untuk dapat

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) harus diperhatikan dahulu apakah perkara *a quo* telah terjadi kondisi-kondisi yang disyaratkan sebagaimana pasal 227 ayat (1) HIR, yakni :

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 angka 1 huruf a yang memerintahkan :

"agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-sekali jangan mengabaikan syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 HIR / 216 R.Bg)"

14. Bahwa, PENGUGAT harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya alasan-alasan sesuai aturan tersebut di atas sebelum mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan pada faktanya PENGUGAT tidak dapat menguraikan alasan-alasan pengajuan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT I, oleh karena itu maka pengajuan permohonan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT I adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak;
15. Bahwa, dalil Gugatan Uang Paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PENGUGAT dalam **posita angka 18 (delapan belas)** tidak dapat dibenarkan secara hukum, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 :

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



"Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"

16. Bahwa, dari ketentuan tersebut di atas dapat terlihat bahwa Uang Paksa (*dwangsom*) tidak bisa diberlakukan terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, sedangkan dalam tuntutan pokok perkara *a quo* pada pokoknya adalah menghukum TERGUGAT I membayar kerugian materil dan kerugian immateriil berupa pembayaran sejumlah uang dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, maka atas tuntutan Uang Paksa (*dwangsom*) yang diajukan PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak;
17. Bahwa, tuntutan PENGGUGAT dalam **posita angka 19 (sembilan belas)** agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi dari TERGUGAT I adalah dalil yang tidak berdasar, karena tidak didukung oleh bukti autentik yang kuat atau bukti awal yang cukup serta tidak terdapat keadaan yang bersifat *exceptional* atau mendesak sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 54 dan pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (RV), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang dimana putusan serta merta hanya dapat diberikan secara terbatas dengan syarat adanya bukti autentik yang kuat, tidak ada bantahan serius, keadaan mendesak, serta adanya jaminan, yang mana syarat-syarat tersebut dalam perkara *a quo* syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, sehingga sudah sepatutnya tuntutan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT I dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus untuk melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagai penegak hukum,

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran, dan keadilan dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT I;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*);
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT *premature* dan mengandung cacat formal (cacat formil) sehingga Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT;
2. Menyatakan sah dan berharga setiap alat bukti yang diajukan oleh TERGUGAT I;
3. Menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT ditolak;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I. telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Nomor 010/19-IX-OPS.KLM/2025, tertanggal 19 September 2025, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian PT. RDPI Nomor 04, diberi tanda P-2;

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT. RDPI Nomor 89, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi Ke-1 (kesatu) Nomor : 22/SOMASI/X2025, tertanggal 20 Oktober 2025, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi Ke-2 (kedua) Nomor : 19/SOMASI/X2025, tertanggal 15 Desember 2025, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Invoice perbaikan No. 1864/12/TRAS/FIN/2025, tertanggal 1 Desember 2025 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Sewa Container Nomor 0001/TGH/RDPI/XI/2025, tertanggal 1 November 2025, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Bumi Kalog Nomor Polisi dan Nomor Container, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Bumi Kalog Kerusakan Container, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Bumi Kalog KTP dan STNK PT. SDM, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Printout Tangkapan layar whatsapp pada tanggal 20 September 2025, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Printout Tangkapan layar whatsapp pada tanggal 20 September 2025 jam 11.51-11.53, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Printout Tangkapan layar whatsapp pada tanggal 20 September 2025 jam 12.02-12.04, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Printout Tangkapan layar whatsapp pada tanggal 20 September 2025 jam 12.09-15,41 dan tanggal 21 22 September 2025 dan tanggal 23 September 2025, diberi tanda P-14;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-8, P-9, P-10, P-11 s/d P-14 berupa fotokopi dari printout tanpa diperlihatkan aslinya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut kepada Kuasa Tergugat I, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CHANDRA WASKITA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai karyawan dari Pt. Rajawali Dwi Putra Indonesia (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui PT. Sido Makmur Putra (Tergugat I) dan PT. KAI Logistik (Jo.Bumikalog) (Turut Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal Winarto (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 19 September 2025 pagi hari, kendaraan milik Tergugat I mengalami kecelakaan tunggal;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Cy Kalimas area blok GS3 Surabaya yang merupakan terminal peti kemas milik PT. KAI Logistik (Jo.Bumikalog) atau Turut Tergugat;
- Bahwa kendaraan tersebut dikendari oleh Winarto (Tergugat II);
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan Kontainer Iso Tank Saxu 270482-5 22K2 milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kerusakan material sebagaimana Berita Acara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;
- Bahwa untuk jumlah total kerugiannya saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi RAHMAT AFANDI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ada kerjasama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Sido Makmur Putra (Tergugat I) dan PT. KAI Logistik (Jo.Bumikalog) (Turut Tergugat);

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal Winarto (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 19 September 2025 pagi hari, kendaraan milik Tergugat I mengalami kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Cy Kalimas area blok GS3 Surabaya yang merupakan terminal peti kemas milik PT. KAI Logistik (Jo.Bumikalog) atau Turut Tergugat;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah Nopol L 8897 UJ, merek : Scania, tipe YS2PA 4X2, tahun pembuatan 2001, warna biru kombinasi, model tractor Head Nomor Rangka : YS2PA X2ZO1200827. Nomor Mesin :5111982 ;
- Bahwa kendaraan tersebut dikendari oleh Winarto (Tergugat II);
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan Kontainer Iso Tank Saxu 270482-5 22K2 milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan ganti rugi;
- Bahwa saksi hanya melihat kerusakannya saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi ALFIA RISMA MARSELYNA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai karyawan dari Pt. Rajawali Dwi Putra Indonesia (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui PT. Sido Makmur Putra (Tergugat I) dan PT. KAI Logistik (Jo.Bumikalog) (Turut Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Winarto (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 19 September 2025 pagi hari, kendaraan milik Tergugat I mengalami kecelakaan;

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Cy Kalimas area blok GS3 Surabaya yang merupakan terminal peti kemas milik PT. KAI Logistik (Jo.Bumikalog) atau Turut Tergugat;
- Bahwa kendaraan tersebut dikendari oleh Winarto (Tergugat II);
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan Kontainer Iso Tank Saxu 270482-5 22K2 milik Penggugat;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah Nopol L 8897 UJ, merek : Scania, tipe YS2PA 4X2, tahun pembuatan 2001, warna biru kombinasi, model tractor Head Nomor Rangka : YS2PA X2ZO1200827. Nomor Mesin :5111982 ;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah produk dari Singapura;
- Bahwa kendaraan tersebut milik Penggugat;
- Bahwa kerugian yang dialami Penggugat yaitu Rp 29.639.235, 14 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Empat Belas Sen Rupiah) tercatat dalam invoice TRAS ISOTANK CONTAINER DEPOT No 1864/12/TRAS/FIN/2025 Tertanggal 01 Desember 2025;
- Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali melayangkan surat somasi kepada Tergugat I selaku Perseroan Terbatas yang mempekerjakan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I telah mengirimkan tanggapan atas somasi Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I bersedia melakukan tanggungjawab berdasarkan chat whatsapp;
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat I belum membayar Ganti rugi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat II selaku drivernya, mengakui kalau Tergugat II menabrak Iso Tank milik Penggugat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanggapan Surat Somasi No. 22/SOMASI/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 (Somasi Rekan Bilmard) Nomor 056/TGGP-SOM/YLF-KUHP/RJDPW-SMP/X/2025 tertanggal 31 Oktober 2025, yang diterima oleh Sdr. Bayu, diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanggapan Surat Somasi No. 22/SOMASI/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 (Somasi Rekan Bilmard) Nomor 056/TGGP-SOM/YLF-KUHP/RJDPW-SMP/X/2025 tertanggal 31 Oktober 2025, yang diterima oleh Sdr. Apit, diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanggapan Surat Somasi No. 22/SOMASI/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 (Somasi Rekan Bilmard) Nomor 056/TGGP-SOM/YLF-KUHP/RJDPW-SMP/X/2025 tertanggal 31 Oktober 2025, yang diterima oleh Sdr. Moh. Rosul, diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanggapan kedua dan Somasi Nomor 059/TGGP-SOM2/YLF-KUHP/RJDPW-SMP/XII/2025 tertanggal 22 Desember 2025, yang diterima oleh Sdr. Fahrizal, diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanggapan kedua dan Somasi Nomor 059/TGGP-SOM2/YLF-KUHP/RJDPW-SMP/XII/2025 tertanggal 22 Desember 2025, yang diterima oleh Sdr. Dion, diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanggapan kedua dan Somasi Nomor 059/TGGP-SOM2/YLF-KUHP/RJDPW-SMP/XII/2025 tertanggal 22 Desember 2025, yang diterima oleh Sdr. Agus, diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Resume Mediasi Tergugat I dalam perkara Nomor : 253/Pdt.G/2026/PN Sby, diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi dari fotokopi tangkapan layer e-court perkara Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby, diberi tanda TI-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti TI-7 dan TI-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUGENG HARIANTO

- Bahwa saksi mengetahui atau mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat II selaku driver pada PT. Sido Makmur Putra (Tergugat I);
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada tanggal 19 September 2025 sekitar jam 21.00-22.00 WIB;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 19 September 2025 pagi hari, kendaraan milik Tergugat I mengalami kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Cy Kalimas area blok GS3 Surabaya yang merupakan terminal peti kemas milik PT. KAI Logistik (Jo.Bumikalog) atau Turut Tergugat;
- Bahwa kendaraan tersebut dikendari oleh Winarto (Tergugat II);
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan Kontainer Iso Tank Saxu 270482-5 22K2 milik Penggugat;
- Bahwa kerusakannya hanya kena goresan dan tidak parah;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian saat itu sangat ramai dan penerangan lampunya kurang;
- Bahwa ada di tempat kejadian pada tanggal 19 september 2025 dan menandatangani berita acara;
- Bahwa melihat pihak yang hadir pada saat itu dari orang Kalog, security Kalog, dan kepala security (danru) Kalog;
- Bahwa pada saat itu tidak melihat adanya pihak dari Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi NUR SALAM

- Bahwa saksi adalah driver supir di PT. Sido Makmur Putra (Tergugat I);

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada tanggal 19 September 2025 sekitar jam 21.00-22.00 WIB;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 19 September 2025 pagi hari, kendaraan milik Tergugat I mengalami kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Cy Kalimas area blok GS3 Surabaya yang merupakan terminal peti kemas milik PT. KAI Logistik (Jo.Bumikalog) atau Turut Tergugat;
- Bahwa kendaraan tersebut dikendari oleh Winarto (Tergugat II) atau rekan kerja saya;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan Kontainer Iso Tank Saxu 270482-5 22K2 milik Penggugat;
- Bahwa kerusakannya hanya kena goresan di bagian luar kontainer tersebut dan tidak ada kebocoran;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai container tersebut;
- Bahwa dari pengalaman saksi, Tergugat I biasanya bertanggungjawab penuh terhadap kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada tanggal 19 September 2025 sekitar jam 21.00-22.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



(3.1.1) Menimbang bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa, Gugatan PENGGUGAT adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena disusun secara tidak cermat dan mengandung ketidaksesuaian dalam uraian kronologi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai rangkaian peristiwa yang menjadi dasar Gugatan;
- Bahwa, ketidakjelasan tersebut secara nyata terlihat dari adanya **kesalahan dan ketidakkonsistenan dalam penyebutan waktu dalam rangkaian peristiwa yang didalilkan**, dimana PENGGUGAT menyebut adanya jawaban Somasi tertanggal 31 Oktober 2026 pada posita angka **angka 7 (tujuh)** dan Mediasi atau Negosiasi pada tanggal 18 November 2026 pada **posita 8 (delapan)** yang menunjukkan adanya kekeliruan dalam penyusunan kronologi Gugatan, sehingga Gugatan menjadi tidak jelas, membingungkan, dan tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan;
- Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah kabur, tidak jelas, dan tidak berdasar hukum, karena PENGGUGAT **tidak menguraikan secara tegas mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan tidak dapat menguraikan terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum** sesuai pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga kelalaian tersebut menjadikan Gugatan *a quo* cacat secara formil (*Obscuur Libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagai suatu gugatan yang sah;
- Bahwa, Gugatan PENGGUGAT adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena terdapat **ketidaksesuaian antara posita dan petitum**, dimana dalam **posita angka 17 (tujuh belas)** PENGGUGAT memohon peletakan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, namun dalam **petitum angka 7 (tujuh)** justru membebankan hal tersebut kepada TERGUGAT I, sehingga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



kewenangan yang dimohonkan dan menjadikan Gugatan *a quo* tidak jelas;

- Bahwa, PENGGUGAT tidak cermat dan keliru dalam menerapkan hukum acara perdata, dalam petitum angka 7 (tujuh) menyatakan “*Menghukum TERGUGAT I untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)...*”, yang mana hal tersebut keliru dan tidak berdasar hukum, karena sita jaminan merupakan kewenangan Pengadilan melalui penetapan Majelis Hakim dan dilaksanakan oleh Jurusita, bukan oleh TERGUGAT I, sehingga petitum tersebut tidak tepat secara hukum acara perdata dan menimbulkan ketidakjelasan (*Obscuur Libel*);
- Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah nyata bahwa Gugatan PENGGUGAT disusun secara kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) serta tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan, maka berdasarkan uraian penjelasan dan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT I mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dan/atau menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

2. PENGGUGAT TIDAK BERITIKAD TIDAK BAIK DALAM PROSES MEDIASI

- Bahwa, dalam sengketa perdata, Para Pihak yang besengketa wajib menempuh upaya penyelesaian melalui Mediasi **dengan iktikad baik** sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (“Perma No. 1 Tahun 2016”);
- Bahwa, Para Pihak yang besengketa wajib hadir secara langsung dalam proses Mediasi sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2016 yang bunyinya:
“*Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.*”

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



- Bahwa, selama proses Mediasi Para Pihak, PENGGUGAT dalam hal ini adalah PT. RAJAWALI DWI PUTRA selaku prinsipal langsung tidak pernah menghadiri proses Mediasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) Perma No.1 Tahun 2016;
- Bahwa, selama proses Mediasi, PENGGUGAT hanya diwakili oleh Kuasa Hukum tanpa dilengkapi Surat Kuasa Khusus yang memberikan kewenangan kepada Kuasa Hukum untuk mengambil keputusan dalam hal PENGGUGAT berhalangan hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Perma No.1 Tahun 2016;
- Bahwa, oleh karena alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dan/atau menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN *LEGAL STANDING* PENGGUGAT

- Bahwa, PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* mengaku sebagai suatu Perseroan Terbatas, namun dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah mengenai kedudukan hukumnya sebagai Badan Hukum, yaitu selama awal persidangan sampai dengan agenda Sidang Jawaban ini, **PENGGUGAT tidak pernah menunjukan legalitas Perusahaan** di hadapan Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berupa Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan, SK Kemenkumham, dan lain sebagainya yang menunjukan bahwa PT. RAJAWALI DWI PUTRA adalah suatu Badan Hukum yang sah;
- Bahwa, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kapasitasnya sebagai Subjek Hukum yang berhak mengajukan Gugatan, sehingga kedudukan hukumnya menjadi tidak jelas dan tidak terbukti;
- Bahwa, karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan *legal standing* dan atau legalitas-nya dalam perkara *a quo*, maka Gugatan

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



PENGUGAT mengandung *premature* dan mengandung cacat formal (cacat formil) sehingga patut dinyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

(3.1.2) Menimbang bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Pengugat menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

(3.1.3) Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Para Pembantah dan Terbantah I, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

(3.1.4) Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan gugatan Pengugat kabur karena terdapat ketidaksesuaian tanggal, khususnya mengenai tanggal jawaban somasi dan tanggal pertemuan mediasi/negosiasi, setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan surat gugatan, substansi hubungan hukum antara para pihak tetap dapat dipahami dengan jelas, yaitu mengenai peristiwa kecelakaan tanggal 19 September 2025, kerusakan container milik Pengugat, tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II, serta tuntutan ganti kerugian, adanya penulisan tahun 2026 pada sebagian uraian mengenai jawaban somasi dan mediasi, sementara rangkaian peristiwa lainnya menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah tahun 2025, menurut Majelis

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim merupakan kekeliruan redaksional atau kekeliruan pengetikan yang tidak menyebabkan pokok sengketa menjadi tidak dapat dipahami, terlebih Tergugat I sendiri dalam jawabannya telah dapat memberikan bantahan secara terperinci terhadap dalil-dalil Penggugat;

(3.1.5) Menimbang, bahwa suatu gugatan baru dapat dinyatakan obscur libel apabila ketidakjelasan tersebut sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Tergugat tidak dapat mengetahui secara jelas objek, dasar, maupun tuntutan yang harus dijawab, sedangkan dalam perkara a quo Tergugat I ternyata dapat memberikan jawaban secara rinci terhadap hampir seluruh dalil gugatan Penggugat;

(3.1.6) Menimbang, bahwa mengenai ketidaksesuaian antara posita angka 17 dengan petitum angka 7 mengenai sita jaminan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekeliruan dalam merumuskan petitum tersebut tidak serta-merta menjadikan keseluruhan gugatan kabur, karena maksud Penggugat tetap dapat diketahui, yaitu memohon agar kendaraan milik Tergugat I dijadikan objek sita jaminan, bahwa secara hukum pelaksanaan sita jaminan merupakan kewenangan pengadilan dan bukan kewajiban Tergugat I, namun persoalan tersebut lebih tepat dipertimbangkan dalam pokok tuntutan sita jaminan dan bukan merupakan alasan yang cukup untuk menyatakan keseluruhan gugatan obscur libel, berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat I mengenai obscur libel tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus ditolak;

(3.1.7) Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan Penggugat tidak beriktikad baik karena tidak hadir secara langsung dalam proses mediasi, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ketidakhadiran pihak dalam proses mediasi tanpa alasan yang sah dapat berakibat hukum apabila pihak tersebut dinyatakan tidak beriktikad baik sesuai mekanisme yang ditentukan dalam peraturan tersebut, dari fakta persidangan ternyata Mediator telah menyampaikan laporan bahwa mediasi tidak berhasil, namun tidak terdapat bukti yang cukup bahwa Mediator telah menyatakan Penggugat sebagai pihak yang tidak beriktikad baik dan kemudian menerbitkan konsekuensi hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA tersebut, bahwa ketidakhadiran prinsipal yang didalilkan Tergugat I tidak dengan sendirinya dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik, tanpa adanya penetapan atau laporan Mediator yang secara tegas menyatakan demikian berdasarkan pemeriksaan terhadap alasan ketidakhadiran, oleh karena itu eksepsi Tergugat I mengenai Penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi tidak beralasan dan harus ditolak;

(3.1.8) Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan Penggugat tidak dapat membuktikan kedudukannya sebagai badan hukum karena tidak menunjukkan Akta Pendirian dan dokumen legalitas lainnya, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Akta Pendirian PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia dan P-3 berupa Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia, bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara a quo, bahwa persoalan apakah seluruh dokumen administrasi perseroan telah diperlihatkan kepada Tergugat I bukanlah semata-mata menentukan ada atau tidaknya hak Penggugat untuk mengajukan gugatan, terlebih Penggugat telah dapat menunjukkan dokumen pendirian perseroannya, selain itu sengketa pokok perkara berkaitan dengan kerusakan benda yang didalilkan sebagai milik Penggugat dan Penggugat telah mengajukan bukti serta saksi untuk membuktikan hubungan tersebut, dengan demikian eksepsi mengenai tidak adanya legal standing Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

(3.1.9) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I tidak beralasan menurut hukum, maka eksepsi Tergugat I harus ditolak seluruhnya

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025 Kendaraan Milik PT Sido Makmur Putra (**TERGUGAT I**), Nopol L 8897 UJ, merek : Scania, tipe YS2PA 4X2, tahun pembuatan 2001, warna biru

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi, model tractor Head Nomor Rangka : YS2PA X2ZO1200827. Nomor Mesin :5111982 milik PT. Sido Makmur yang dikendarai oleh seorang sopir atas nama Winarto (**TERGUGAT II**) telah mengalami kecelakaan Tunggal yang bertempat di Cy, Kalimas area blok GS3 Surabaya yang merupakan Terminal Peti Kemas milik TURUT TERGUGAT.

2. Bahwa Kecelakaan yang disebabkan kelalaian **TERGUGAT II** yang merupakan Supir yang bekerja dibawah naungan **TERGUGAT I** telah mengakibatkan kerusakan KONTAINER ISO TANK SAXU 270482-5 22K2 milik PT. RAJAWALI DWI PUTRA INDONESIA (**PENGGUGAT**) yang saat itu berada ditempat kejadian.
3. Bahwa akibat kelalaian tersebut, kontainer milik **PENGGUGAT** mengalami kerusakan material sebagaimana tercatat dalam BERITA ACARA NOMOR 010/19-IX/OPS KLM/2025 yang diterbitkan di Surabaya tertanggal 19 September 2025 yang diterbitkan oleh PT KAI LOGISTIK (JO BUMI KALOG) (**TURUT TERGUGAT**) dan Ditandatangani dan disetujui Oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.
4. Bahwa, kecelakaan tersebut telah merugikan kerugian Materiil bagi **PENGGUGAT** dengan biaya perbaikan sebesar Rp 29.639.235, 14 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Empat Belas Sen Rupiah) tercatat dalam invoice TRAS ISOTANK CONTAINER DEPOT No 1864/12/TRAS/FIN/2025 Tertanggal 01 Desember 2025.
5. Bahwa selain kerugian materil yang timbul dikarenakan **PENGGUGAT** harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan. Kerugian operasional akibat kontainer tidak dapat digunakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari dengan estimasi Rp1.500.000,(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari. Dengan total kerugian mencapai Rp 135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
6. Bahwa antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** telah melangsungkan mediasi atau negosiasi pada tanggal 18 November

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2026 yang bertempat di I&M Resto & Hotel Surabaya. Namun **TERGUGAT I** pada saat itu meminta waktu untuk melakukan komunikasi serta negosiasi secara langsung ke PT TUNAS MITRA SELARAS selaku pihak bengkel perbaikan (repair) Kontainer ISO TANK SAXU 270481-5 22K2 milik **PENGUGAT** yang terdampak akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh **TERGUGAT II** selaku sopir / karyawan dari **TERGUGAT I**.

7. Bahwa **PENGUGAT** telah beritikad baik meminta pertanggung jawaban **TERGUGAT I** melalui somasi tertanggal 20 Oktober 2025 dan 15 Desember 2025, namun tidak mendapat penyelesaian (damage) pada 1 (satu) unit kontainer ISO Nomor SAXU 270481-5 yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025, sekitar pukul 19.15 WIB di area Jl. Kalimas Blok GS 3 PT Bumi KALOG Surabaya. Kerusakan tersebut timbul akibat bagian belakang sasis truk milik PT Sido Makmur Putra (Nomor Polisi L 8897 UJ) Truk Tractor Head jenis MB barang tipe YS2PA 4X2, tahun pembuatan 2001, warna biru kombinasi Nomor Rangka : YS2PA X2ZO1200827. Nomor Mesin :5111982, yang pada saat melakukan manuver putar balik mengenai bagian exterior panel kontainer dimaksud, sehingga mengakibatkan kerusakan fisik dengan estimasi panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm dan lebar kurang lebih 10 (sepuluh) cm.
8. Bahwa jelas berdasarkan uraian uraian pada Posita tersebut diatas **PENGUGAT** telah mengalami kerugian materil dan kerugian imateril. Adapun kerugian materil adalah kerugian yang ditimbulkan dari biaya perbaikan Kontainer ISO TANK SAXU 270481-5 22K2. Sedangkan kerugian imateril adalah kerugian yang ditimbulkan dikarenakan Kontainer ISO TANK SAXU 270481-5 22K2 pada saat itu sedang pada tahap perbaikan sehingga jelas mengganggu usaha milik **PENGUGAT**.

(3.2.2) Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menyangkal dengan mengajukan dalil-dalil sangkalannya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.3) Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14 dan 3 (tiga) orang saksi;

(3.2.4) Menimbang bahwa untuk menyangkal gugatan dari penggugat, Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T.1-1 sampai dengan T.1-8, dan 2 (dua) orang saksi;

(3.2.5) Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat perihal Gugatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, maka beban pembuktian wajib dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebagai berikut:

(3.2.7) Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Berita Acara Nomor 010/19-IX-OPS.KLM/2025 tanggal 19 September 2025, keterangan saksi Chandra Waskita, Rahmat Afandi dan Alfia Risma Marselyna, serta keterangan saksi Tergugat I yaitu Sugeng Harianto dan Nur Salam, diperoleh fakta yang pada pokoknya bersesuaian bahwa pada tanggal 19 September 2025 telah terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan Truck Tractor Head Nomor Polisi L 8897 UJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II;

(3.2.7) Menimbang, bahwa para saksi dari kedua belah pihak juga bersesuaian menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi di area CY Kalimas Blok GS3 Surabaya dan mengakibatkan kerusakan pada Container ISO Tank milik Penggugat;

(3.3.8) Menimbang, bahwa dengan demikian dalil mengenai adanya peristiwa kecelakaan dan adanya kerusakan terhadap container milik Penggugat telah terbukti;

(3.3.9) Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat I yang menyatakan kerusakan hanya berupa goresan pada bagian luar container tidak menghilangkan fakta bahwa telah terjadi kerusakan sebagai akibat bersentuhannya kendaraan Tergugat I dengan Kontainer tersebut;

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3.10) Menimbang, bahwa adanya perbedaan penilaian mengenai berat atau ringannya kerusakan tidak menghilangkan fakta pokok bahwa kerusakan tersebut terjadi pada saat kendaraan Tergugat I dikemudikan oleh Tergugat II di lokasi kejadian;

(3.3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;

(3.3.12) Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah terbukti bahwa kendaraan Tergugat I yang dikemudikan Tergugat II pada saat melakukan manuver telah mengenai Kontainer milik Penggugat sehingga menyebabkan kerusakan;

(3.3.13) Menimbang, bahwa tindakan mengemudikan kendaraan sedemikian rupa sehingga mengenai dan merusak benda milik pihak lain pada prinsipnya merupakan tindakan yang menimbulkan kewajiban untuk bertanggung jawab apabila tidak dapat dibuktikan adanya keadaan yang menghapuskan kesalahan atau tanggung jawab;

(3.3.14) Menimbang, bahwa Tergugat I hanya mendalilkan bahwa peristiwa tersebut merupakan kecelakaan operasional di luar kesengajaan, namun tidak dapat menunjukkan bukti adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau keadaan lain yang secara hukum dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan;

(3.3.15) Menimbang, bahwa sekalipun kecelakaan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja, kelalaian atau kurang hati-hatinya pengemudi telah cukup untuk menimbulkan tanggung jawab berdasarkan Pasal 1366 KUHPdata;

(3.3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata, pihak yang mempekerjakan orang lain juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang yang berada di bawah tanggungannya dalam pelaksanaan pekerjaannya;

(3.3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat I sendiri, Tergugat II merupakan pengemudi yang bekerja pada Tergugat I dan pada saat kejadian mengemudikan kendaraan

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat I, dengan demikian terdapat hubungan antara pekerjaan Tergugat II dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian Penggugat, sehingga Tergugat I patut dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPdata, dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II telah terpenuhi, dan pertanggungjawaban Tergugat I sebagai pihak yang mempekerjakan Tergugat II juga beralasan menurut hukum, oleh karena itu petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum beralasan untuk dikabulkan;

(3.3.18) Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya perbaikan container sebesar Rp29.639.235,14 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah empat belas sen) dengan mendasarkan pada Invoice TRAS ISOTANK CONTAINER DEPOT Nomor 1864/12/TRAS/FIN/2025 tanggal 1 Desember 2025 yang diajukan sebagai bukti P-6;

(3.3.19) Menimbang, bahwa bukti P-6 yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan dokumen aslinya kepada Majelis Hakim, oleh karena itu nilai pembuktian bukti P-6 tidak dapat disamakan dengan dokumen yang telah diperlihatkan aslinya dan dicocokkan dengan salinannya,;

(3.3.20) Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yaitu Alfia Risma Marselyna yang menerangkan mengenai jumlah biaya Rp29.639.235,14 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah empat belas sen) pada dasarnya bersumber dari invoice tersebut dan saksi tidak melakukan pemeriksaan teknis sendiri terhadap pekerjaan perbaikan maupun kewajaran nilai biaya yang ditagihkan;

(3.3.21) Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak mengajukan keterangan ahli atau bukti lain yang secara objektif menerangkan bahwa seluruh pekerjaan yang tercantum dalam invoice tersebut memang diperlukan akibat kecelakaan tanggal 19 September 2025 dan bahwa nilai pekerjaan tersebut merupakan biaya yang wajar;

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3.22) Menimbang, bahwa Tergugat I sejak awal telah mempersoalkan dasar dan kewajaran nilai biaya perbaikan serta meminta bukti pendukung berupa laporan bengkel dan/atau taksiran teknis;

(3.3.23) Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun kerusakan kontainer telah terbukti, besaran Rp29.639.235,14 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah empat belas sen) sebagai jumlah pasti biaya perbaikan yang didasarkan pada bukti bertanda P.6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Alfia Risma Marselyna dan lagipula Tergugat I dalam hal ini tidak memberikan bukti tandingan mengenai besaran kerugian yang seharusnya Tergugat I bayarkan, sehingga berdasarkan asas kepatutan dan keadilan, Majelis Hakim didasarkan pada fakta kerusakan yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat patut dan adil menetapkan ganti kerugian materiil biaya perbaikan sejumlah Rp29.639.235,14 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah empat belas sen);

(3.3.25) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian;

(3.3. 26) Menimbang, bahwa kerugian Penggugat bersumber dari satu peristiwa yang dilakukan oleh Tergugat II ketika mengemudikan kendaraan milik Tergugat I dalam hubungan pekerjaannya dengan Tergugat I, untuk menghindari terjadinya pembayaran ganda atas kerugian yang sama, pembayaran oleh salah satu pihak harus diperhitungkan sebagai pembayaran atas kewajiban ganti kerugian dalam perkara ini, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil yang telah ditetapkan Majelis Hakim sejumlah Rp29.639.235,14 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah empat belas sen) kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka ke -5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3.27) Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan container tidak dapat digunakan selama 90 (sembilan puluh) hari dengan estimasi kerugian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari;

(3.3.28) Menimbang, bahwa secara substansi tuntutan tersebut sesungguhnya merupakan tuntutan kerugian ekonomi atau kehilangan keuntungan/pendapatan yang didalilkan timbul karena container tidak dapat digunakan, sehingga tidak tepat seluruhnya dikualifikasikan sebagai kerugian immateriil;

(3.3.27) Menimbang, bahwa untuk membuktikan kerugian tersebut Penggugat mengajukan bukti P-7 berupa Invoice Sewa Container Nomor 0001/TGH/RDPI/XI/2025 tanggal 1 November 2025;

(3.3.28) Menimbang, bahwa bukti tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Penggugat benar-benar kehilangan pendapatan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari selama 90 (Sembilan puluh) hari akibat peristiwa kecelakaan tanggal 19 September 2025, Penggugat juga tidak menunjukkan perhitungan usaha, kontrak penggunaan kontainer, catatan pendapatan, bukti pemesanan yang batal, maupun bukti lain yang secara objektif dapat menunjukkan adanya kehilangan keuntungan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), tidak terbuktinya secara konkret jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan nilai kerugian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari menyebabkan tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar pembuktian yang cukup, bahwa kerugian immateriil pada dasarnya berkaitan dengan kerugian yang tidak dapat dinilai secara langsung secara ekonomis, sedangkan tuntutan Penggugat justru didasarkan pada perhitungan nominal kerugian operasional per hari, berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 6 (enam) yaitu tuntutan Penggugat mengenai kerugian operasional/immateriil sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) harus ditolak;

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3.29) Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar kendaraan Truck Tractor Head Nomor Polisi L 8897 UJ milik Tergugat I diletakkan sita jaminan;

(3.3.30) Menimbang, bahwa sita jaminan bukanlah akibat hukum yang otomatis timbul karena adanya gugatan perbuatan melawan hukum, melainkan harus terdapat alasan yang cukup mengenai kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan atau menggelapkan hartanya sehingga putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan, dalam perkara a quo Penggugat tidak membuktikan adanya tindakan Tergugat I yang menunjukkan maksud untuk mengalihkan, menggelapkan atau menjauhkan kendaraan tersebut dari kemungkinan pelaksanaan putusan, bahwa semata-mata adanya kewajiban potensial untuk membayar ganti kerugian tidak cukup menjadi alasan untuk meletakkan sita jaminan, oleh karena itu permohonan sita jaminan terhadap kendaraan tersebut sebagaimana petitum angka 7 (tujuh) harus ditolak;

(3.3.31) Menimbang, bahwa selain itu, petitum Penggugat angka 7 yang memohon agar Tergugat I dihukum untuk meletakkan sita jaminan juga tidak tepat secara hukum acara karena pelaksanaan sita merupakan kewenangan pengadilan pengadilan melalui pejabat yang berwenang;

(3.3.32) Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan;

(3.3.33) Menimbang, bahwa uang paksa pada prinsipnya ditujukan untuk mendorong pihak yang kalah melaksanakan suatu kewajiban melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, bukan untuk memaksa pembayaran sejumlah uang;

(3.3.34) Menimbang, bahwa karena kewajiban pokok dalam perkara a quo berupa pembayaran sejumlah uang sebagai ganti kerugian, maka tuntutan dwangsom tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu petitum angka 8 (delapan) mengenai dwangsom harus ditolak;

(3.3.35) Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan (sebagaimana dalam petitum angka 9 (sembilan));

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3.36) Menimbang, bahwa tentang Tuntutan Penggugat pada petitum angka 9 (sembilan), yaitu agar Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan, dalam hal ini oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah dikabulkan, maka Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dengan demikian petitum nomor 9 (sembilan) haruslah dikabulkan;

(3.3.37) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

(3.3.38) Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dinilai Majelis Hakim tidak ada relevansi dengan permasalahan tersebut diatas, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikesampingkan ;

(3.3.39) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

(3.3.40) Menimbang, bahwa jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.3.41) Mengingat ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata, serta pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

4.1. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I;

4.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan ganti rugi Materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat berupa :
 - Kerugian materiil berupa biaya perbaikan Kontainer ISO TANK SAXU 270481-5 22K2 milik Penggugat sebesar Rp29.639.235, 14 (dua puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah empat belas sen);
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, oleh kami, Ardiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026 dengan dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Ardiani, S.H.

Ttd.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 292.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 40.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp 482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2026/PN Sby